



陆丰市人民政府

www.lufengshi.gov.cn

[网站首页](#)[政务公开](#)[政民互动](#)[政务服务](#)[走进陆丰](#)

请输入您要搜索的关键字

搜索

[首页](#) > [陆丰市人民政府门户网站](#) > [重点领域信息公开](#) > [安全生产信息公开](#) > [生产安全事故调查报告](#)

陆丰东海“2·29”一般道路交通事故调查报告

2024-07-19 17:08

来源：本网

发布机构：陆丰市人民政府门户网站

陆丰东海“2·29”一般道路交通事故 调查报告

2024年2月29日10时许，在陆丰市东海街道陆丰大道人民路口发生一起货车碰撞摩托车的道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约142.8万元。

事故发生后，市政府根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，成立了由市应急管理局牵头，市公安局交警大队、市总工会、市交通运输局、市住房城乡建设局、东海街道办事处等单位组成的陆丰东海“2·29”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、检测鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，陆丰东海“2·29”一般道路交通事故是一起因重型特殊结构货车驾驶员未按规定安全文明驾驶造成的生产经营性道路交通安全事故。

一、事故基本情况

- 1 -

（一）事故发生单位及有关人员情况

1. 事故车辆基本情况

（1）粤N42318，重型特殊结构货车，机动车登记所有人：陆丰市实兴建材有限公司，机动车保险投保于中国平安财产保险股份有限公司广州中心支公司，交通事故责任强制保险单号：1042400390198662****，保险期间2023年4月4日10时30分至2024年4月4日10时30分止，商业保险单号：1042400390198663****，保险期间2023年4月5日0时0分至2024年4月4日24时0分止，商业险第三者责任险赔偿限额：人民币100万元。

（2）粤L46N12，普通二轮摩托车，登记车辆所有人：林*彬（身份证号码441581*****4737，家庭住址：广东省陆丰市潭西镇新溪村87号，系林*莲的儿子），车辆实际支配人：林*莲，无保险。

2. 事故发生单位情况

陆丰市实兴建材有限公司。注册地址：陆丰市星都经济开发试验区金刚山路西南侧，统一社会信用代码：91441581MA4WJL6TX6，注册资本：2,500万元，法定代表人：林

*监，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2017年5月12日，营业期限：长期；所属行业：非金属矿物制品业。经营范围：生产、销售：水泥制品、建筑预制构件、商品

- 2 -

混凝土；销售：建材；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；其他国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。陆丰市实兴建材有限公司自有混凝土搅拌车34台，司机34人。

3. 事故有关人员情况

（1）黄*吉，男，汉族，身份证号码：441522*****0012，户籍地址：广东省陆丰市东海镇马街**号，现住址：陆丰市东海街道围仔村，持A2、E型机动车驾驶证，为事故发生时粤N42318号重型特殊结构货车驾驶员。其近三年未发现有交通违法记录，未发现有交通事故记录。

（2）林*莲，男，汉族，身份证号码：442530*****4732，户籍地址及现住址：广东省陆丰市潭西镇新溪村**号，持D型机动车驾驶证，为事故发生时粤L46N12号普通二轮摩托车驾驶员，有佩戴安全头盔。

（3）林*，女，汉族，身份证号码：441581*****472X，户籍地址及现住址：广东省陆丰市潭西镇新溪村**号，事故发生时乘坐粤L46N12号普通二轮摩托车，有佩戴安全头盔，事故发生后当场死亡。

（二）事故发生单位安全管理情况

陆丰市实兴建材有限公司有成立安全生产领导小组，设置了安技部和车队对营运车辆及驾驶员进行管理；有建立安全生产责

- 3 -

任制明确部门及人员职责，有逐级签订安全责任书并开展责任制考核；有建立车辆管理制度、驾驶员安全管理制度等安全规章制度；每月有开展安全隐患排查，每天有开展车辆进出站安全检查；主要负责人每月有组织召开安全工作会议，每季度有带队开展安全生产检查；有制定年度教育培训计划，每月按计划开展安全生产培训教育，2024年黄*吉分别于1月2日、2月26日参加了该公司举办的安全教育培训；每年续签合同时对有员工重新进行三级安全教育，2023年4月11日黄*吉续签合同时该公司有重新对其进行三级安全教育，并于2023年4月18日邀请交警大队民警对驾驶员进行安全宣讲培训。

（三）事故发生经过

2024年2月29日10时09分许，黄*吉驾驶粤N42318号重型特殊结构货车，沿陆丰市陆丰大道自西往东方向行驶至陆丰大道与人民路交界路口时，因通行红绿灯后在道中单向由左道减小

遇与八民路交叉路口时，因通过红绿灯后十道由南向四十道减少为两车道，且左侧有同向行驶的汽车，黄*吉微打方向盘向右侧避让，刮擦右侧同向行驶由林*莲驾驶的粤 L46N12 号普通二轮摩托车（搭载其妻子林*），导致摩托车倾倒、林*莲及林*倒地，货车向前行驶过程中碾压林*，造成林*当场死亡、林*莲受伤、摩托车损坏（图 1-1 至图 1-4）。

- 4 -



图 1-1 监控截图



图 1-2 监控截图

- 5 -



图 1-3 监控截图



图 1-4 监控截图

(四) 事故现场基本情况

现场位于陆丰市东海街道陆丰大道与人民路交叉路口，四枝

- 6 -

分叉路口，设置交通信号灯控制，东往城东街道方向，西往河西街道方向，南往人民路方向，北往人民北路方向；路口处设置禁停标志、指路标志，施划人行横道标线、分流岛、摩托车候停区、车道分隔线、导向标线等交通标线；陆丰大道中间设置金属隔离栏，东行方向路口西侧施划 2 条直行车道、1 条左转弯车道、1 条右转弯车道和 1 条非机动车道，东行方向路口东侧施划 2 条直行车道和 1 条非机动车道，机动车道宽均为 3.95 米、非机动车道宽 1.50 米；路面材料沥青，路面完好，路表干燥，白天，视线良好。（见图 2、图 3、图 4）

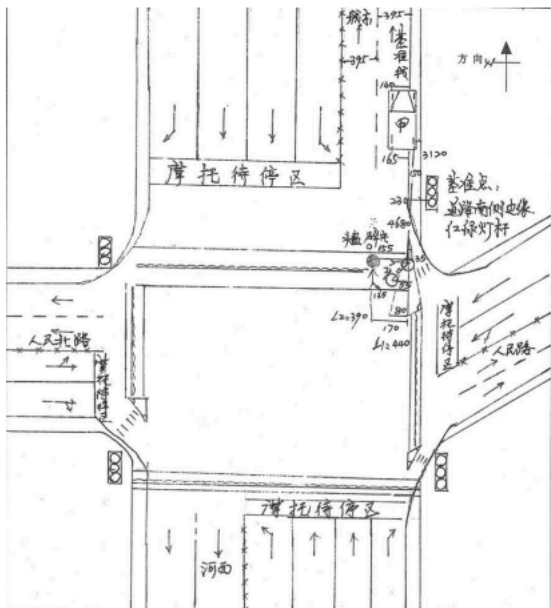


图 2 事故现场示意图

- 7 -





图 3 事故现场照片



图 4 事故现场照片

- 8 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡、1 人受伤：

（1）林*，女，汉族，身份证号码：441581*****472X，户籍地址及现住址：广东省陆丰市潭西镇新溪村**号，事故发生时乘坐粤 L46N12 号普通二轮摩托车，事故发生后当场死亡。

（2）林*莲，男，汉族，身份证号码：442530*****4732，户籍地址及现住址：广东省陆丰市潭西镇新溪村**号，持 D 型机动车驾驶证，为事故发生时粤 L46N12 号普通二轮摩托车驾驶员，事故发生后受伤，被送至陆丰市人民医院救治。

2. 直接经济损失

死者家属事故损失由粤 N42318 号重型特殊结构货车投保单位理赔，陆丰市实兴建材有限公司补偿死者家属人民币 23 万元，估算此次事故造成直接经济损失约 142.8 万元。

（六）其他情况

气象情况。事故发生时，事故区域气温 18℃，天气多云，平均风速 4.1m/s，东北风向，能见度 15KM，排除自然灾害引发的道路交通事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，司机黄*吉靠边停车后立即下车查看，拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，并向公司管理人员汇报。12 时

22 分许，陆丰市交警大队将情况报告陆丰市应急管理局，陆丰市应急管理局立即向汕尾市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

2 月 29 日 10 时 21 分许，陆丰市公安局交警大队陆城中队赶赴现场，指挥事故现场的交通秩序和保护事故现场。120 急救中心医护人员也迅速到达现场对伤者展开施救。10 时 32 分许，陆丰市公安局党委副书记、政委马汉强，交警大队大队长李进雄带领值班民警赶赴现场处置，与先期到达的陆城中队民警一同开展现场勘查、调查取证、善后处理等工作。陆丰市应急管理局、东海街道办事处有关人员到场协助处置。陆丰市实兴建材有限公司有关负责人也在第一时间到达现场协助处理。

（三）医疗救治和善后情况

120 救护车赶到后经医护人员现场救治后确认，林*已无生命体征，随后遗体被送至陆丰市永安殡仪馆。林*莲轻微擦伤，被送往陆丰市人民医院救治，4 月 3 日出院。

2024 年 4 月 3 日事故双方在陆丰市公安局交警大队的主持下进行了调解，经调解双方达成赔偿协议并签署《协议书》，由粤 N42318 号重型特殊结构货车司机方赔偿死者林*、伤者林*莲亲属共计人民币 142.8 万元，善后工作得到了妥善处理。目前，死者家属情绪稳定，死者（林*）尸体已火化安葬，伤者已出院，该起事故未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

- 10 -

陆丰市公安局交警大队、120 急救接中心到事故信息后，开展应急处置及时，责任落实到位；相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此起事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：黄*吉驾驶粤 N42318 号重型特殊结构货车通过车道减少的路口时，不依次交替通行^[1]，没有注意观察右侧道路情况，并按照操作规范安全驾驶、文明驾驶^[2]，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 死因司法鉴定情况

根据广东同济法医临床司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤同济司鉴所[2024]病鉴字第 018 号），其鉴定意见为：根据案情及尸表检验所见，死者林*因交通事故致头面部、颈部、胸部严重开放性毁损伤而死亡。

2. 车辆驾驶人员血液中乙醇（酒精）含量检测情况

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十五条第二款 在车道减少的路段、路口，或者在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时，机动车应当依次交替通行。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

- 11 -

(1) 2024年2月29日10:44，陆丰市公安局交通警察大队现场对黄*吉进行呼气式酒精检测，结果为：0毫克/100毫克。

(2) 2024年2月29日11:31，陆丰市公安局交通警察大队现场对林*莲进行呼气式酒精检测，结果为：0毫克/100毫克。

3. 车辆技术鉴定情况

(1) 根据广东华正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2024]痕鉴字第272号），其鉴定意见为：黄*吉驾驶的粤N42318号重型特殊结构货车制动系及转向系未见异常；灯光系不符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定；行驶系符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定。

(2) 根据广东华正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2024]痕鉴字第273号），其鉴定意见为：林*莲驾驶的粤L46N12号普通二轮摩托车前、后轮制动功能有效；转向系及行驶系符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定；左前转向灯灯罩豁裂、破损系本次事故碰撞形成的，其余灯具未见异常。

4. 道路交通事故认定情况

根据陆丰市公安局交通警察大队做出的《道路交通事故认定书》（第441581120240000052号），认定意见为：黄*吉违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十五条第二款之规定，其违法行为是导致本起事故发生的根本原

- 12 -

因；无证据证明林*莲、林*有导致本起事故发生的过错。综上所述，因本起事故系由黄*吉一方的过错导致发生的，依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项之规定^[3]，黄*吉承担本起事故的全部责任，林*莲不承担本起事故的责任，林*不承担本起事故的责任。

(三) 其他可能因素排除

根据事故现场勘查、检验检测鉴定、调查询问和事故现场视频资料分析，排除车辆自身故障、人为故意和突发灾害因素等影响。

(四) 间接原因分析

陆丰市实兴建材有限公司虽然有定期开展安全教育培训，但培训形式单一、培训内容未能结合混凝土运输企业实际，导致培训效果不佳，驾驶员黄*吉安全意识仍然较为淡薄。

四、有关单位履职情况

（一）公安交警部门履职情况

2024年一季度，陆丰市公安局交警大队共查处各类交通违法行为15145宗，其中，查处酒驾137宗、醉驾70宗，货车超限超载184宗、驾乘摩、电两轮车不按规定佩戴头盔2979宗；查处无证驾驶1160宗，实施行政拘留239人；查扣收缴无牌无证摩托车562辆，查处车辆违停7135宗，查处其他各类交通违法行为3918宗。

〔3〕《中华人民共和国道路交通安全法》第六十条第一款第（一）项 因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

- 13 -

（二）住建部门履职情况

2024年一季度，陆丰市住房和城乡建设局出动9人次，对3家预拌混凝土企业开展原材料抽检和安全生产、道路交通安全检查，及时传达汕尾市、陆丰市关于做好安全防范工作的各项通知精神，督促企业做好安全管理工作。

（三）交通部门履职情况

2024年一季度，陆丰市交通运输局出动检查工作人员60人次，对陆丰市辖区内混凝土运输企业营运车辆进行安全生产检查工作15车次，排除一般安全隐患4处，严格要求各运输企业做好日常安全生产管理工作，专人在岗在线做好“一危一客一重”监控平台实时安全管理工作，做好驾驶员安全生产驾驶培训工作，压实运输企业安全生产主体责任。

五、事故发生单位、人员存在的主要问题

（一）粤N42318号重型特殊结构货车驾驶人黄*吉

驾驶粤N42318号重型特殊结构货车行进过程中，违反《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，造成1人死亡、1人受伤，对事故的发生负有全部责任，涉嫌交通肇事罪。

（二）陆丰市实兴建材有限公司

对驾驶员安全教育培训形式单一、培训内容未能结合混凝土运输企业实际，培训效果不明显，驾驶员安全意识仍然较为淡薄，未能做到安全文明驾驶。

六、对事故相关人员及相关单位的处理建议

（一）对事故相关人员的处理建议

- 14 -

黄*吉，男，汉族，为事故发生时粤N42318号重型特殊结构货车驾驶员。因涉嫌交通肇事罪，已被司法机关采取强制措施。

（二）对事故相关单位的处理建议

陆丰市实兴建材有限公司，安全教育培训效果不明显，驾驶员安全意识仍然较为淡薄，未能做到安全驾驶、文明驾驶，建议由陆丰市道路交通安全工作联席会办公室对其进行约谈，由陆丰市交通运输局对其进行通报。

七、事故防范和整改措施

为汲取陆丰东海“2·29”一般道路交通事故教训，防止类似事故的发生，特提出如下事故防范措施建议。

（一）陆丰市实兴建材有限公司。要认真落实企业主体责任，深刻反思和吸取事故教训，通报事故情况，剖析事故原因，强化警示作用；要进一步加大驾驶员的安全教育培训力度，结合企业实际不断优化安全教育培训内容，增加以老带新跟车培训等培训项目，增强驾驶员安全意识，确保安全文明驾驶；要加强事故应急演练，提升驾驶员在紧急情况的应急处置能力，防范和遏制交通事故再次发生。

（二）陆丰市公安局交警大队。要聚焦“人、车、路、企、救”五大要素风险防控，持续深化道路交通安全隐患排查整治工作，进一步加强路警执勤、电子警察信号系统提示等措施。要持续加强重点路段巡逻管控，提高见警率，减少事故发生。要常态化加强对大客车、大货车、摩托车、电动车等重点车辆管控，打击超速、超员、超载、疲劳驾驶、酒驾等违法行为，保障群众出

- 15 -

行安全。结合实际加强宣传教育，强化对大型车辆驾驶员交通知识培训，切实提高安全驾驶意识，确保道路交通安全。

（三）陆丰市住房和城乡建设局。要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，进一步加强预拌混凝土企业日常安全监督管理，指导督促预拌混凝土企业加强安全生产管理；要举一反三，结合安全隐患大排查大整治工作，坚决消除监管盲区与隐患死角，切实做到警钟长鸣。

（四）陆丰市交通运输局。要深刻汲取事故教训，持续深入推进道路交通运输领域重大事故隐患专项排查整治工作；要进一步督促相关企业加强从业人员的教育和培训，加强相关法律法规的贯彻落实；要加强部门监管力度，强化监管执法，压实交通运输企业安全生产主体责任，坚决防范道路运输事故发生。

（五）东海街道办事处。要大力开展交通安全宣传，确保交通安全宣传教育向村（社区）延伸；要充分利用农村大喇叭、新媒体平台、宣传栏等载体，广泛发布典型案例，提高群众安全出行意识。要创新宣传教育形式，大胆探索改进宣传方式方法和内容，确保交通安全知识入脑入心，切实增强群众交通安全意识。